

병역면탈행위 등 신고자 보호·보상제도 운영 안내문(제13조 관련)

□ 병역면탈행위 등 신고자 보호

○ 신고자의 신분 비밀을 보장합니다.

- 신고자 또는 협조자의 인적사항 등은 공개되지 않습니다. 신고자 등의 동의없이 공개한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과됩니다.

○ 신고 등을 이유로 신분상 불이익조치가 금지됩니다.

- 신고자 등은 신고 등을 이유로 신분상·인사상·경제적 불이익을 받지 않으며, 불이익조치를 한 자에게는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이 부과됩니다.

○ 신고자 등은 신변보호조치를 국민권익위원회에 요청할 수 있습니다.

- 신고자 등과 그 친족·동거인이 신고 등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 국민권익위원회에 신변보호조치를 요청할 수 있습니다.(공익신고에 해당하는 경우만 해당)

○ 신고자 등의 위법행위에 대한 책임이 감경될 수 있습니다.

- 신고등과 관련하여 신고자 등의 위법행위가 발견된 경우, 그 형벌, 징계 및 불리한 행정처분이 감경되거나 면제될 수 있습니다.

※ 공익침해행위 대상 법률*의 벌칙 또는 행정처분의 대상이 되는 행위를 신고하는 경우, 「공익신고자 보호법」에 따라 보호

* 「병역법」, 「성폭력처벌법」, 「남녀고용평등법」, 「개인정보보호법」 등

□ 병역면탈행위 등 신고자 포상금 지급

○ 지급대상: 아래 해당하는 사람 또는 사실을 신고한 사람

- 병역기피자 및 면탈자, 보충역 복무의무 위반자, 위법·부당한 병역처분
- 병역면탈 조장정보 게시·유통금지 위반자 등

○ 지급요건: 유죄선고 또는 기소유예 처분되거나, 복무연장, 행정처분된 경우 등

○ 지급액: 최소 5만원 ~ 최대 2,000만원(예산의 범위 내에서 지급)

○ 지급방법: 신고인 계좌 입금

○ 지급시기: 지급요건을 충족한 날부터 1년 이내